현 지 조 치

<table>
<tr><th>No</th><th>건명 및 주요내용</th><th>관계부서</th></tr>
<tr><td>1～4</td><td>

□ 법정관리자 선・해임 교체 지연

❍ (현황) 공사는 관련법령 및 「비축지사 조직운영 절차서」에 따라 비축지사의 안전・환경・보건・보안 등 관리를 위해 법령에서 요구하는 자격자를 법정관리자로 선임하고 있음

❍ (기준) 「비축지사 조직운영 절차서」에 따르면 법정선임자는 적격자 중에서 지사장이 선임하며, 지사를 대표하여 법률에 규정된 책임과 의무를 가진다고 규정되어 있음. 따라서, 지사 소속의 법정선임자가 전보, 휴직, 퇴직 등으로 인해 선임된 지사에서 더이상 근무하지 않는 해임사유가 발생한 경우 기존 법정선임자를 신속히 해임하고 지사 내 대체자를 선임하여 해당 업무와 관련된 법적 책임과 의무의 공백이 발생하지 않도록 조치해야 함

❍ (문제점) 20XX. X.～20XX. X. 기간 중 비축지사 법정관리자 선・해임 교체 지연 사례가 [표]와 같이 확인되었으며, 이에 따라 교체 지연 기간 중 ①해당 부서의 안전・환경 등에 대한 관리가 취약해질 위험이 있었으며, ②재난・안전사고 발생 시 해당 업무의 법적 책임소재 논란 발생 우려가 있었음

[표] 법정관리자 선・해임 교체 지연 사례

<table>
<tr><th>구분</th><th>직급</th><th>성명</th><th>선임명</th><th>해임사유
발생일(a)</th><th>선해임일
(해임일)(b)</th><th>소요일
(b-a)</th></tr>
<tr><td rowspan="4">♤♤
지사</td><td>X급</td><td>○○○</td><td>XX관리자</td><td>20XX. X. XX
(XX)</td><td>20XX. X. X.</td><td>X일</td></tr>
<tr><td>X급</td><td>○○○</td><td>XX관리자</td><td>20XX. X. XX
(타부서 전출)</td><td>20XX. X. X.</td><td>X일</td></tr>
<tr><td>X급</td><td>○○○</td><td>XX관리자</td><td>20XX. X. XX
(타부서 전출)</td><td>20XX. X. X.</td><td>X일</td></tr>
<tr><td>X급</td><td>○○○</td><td>XX관리자</td><td>20XX. X. XX
(타부서 전출)</td><td>20XX. X. X.</td><td>X일</td></tr>
<tr><td rowspan="2">♡♡
지사</td><td>X급</td><td>○○○</td><td>XX관리자</td><td>20XX. X. XX
(타부서 전출)</td><td>20XX. X. X.</td><td>X일</td></tr>
<tr><td>X급</td><td>○○○</td><td>XX관리자</td><td>20XX. X. XX
(타부서 전출)</td><td>20XX. X. X.</td><td>X일</td></tr>
<tr><td>♧♧
지사</td><td>X급</td><td>○○○</td><td>XX관리자</td><td>20XX. X. XX
(XXXX)</td><td>20XX. X. X.</td><td>X일</td></tr>
<tr><td>◇◇
지사</td><td>X급</td><td>○○○</td><td>XX관리자</td><td>20XX. X. XX
(타부서 전출)</td><td>20XX. X. X.</td><td>X일</td></tr>
</table>

</td><td>♤♤지사
♡♡지사
♧♧지사
◇◇지사</td></tr>
</table>

No	건명 및 주요내용	관계부서
	▪ **(검토의견)** 향후 법정관리자 선·해임 교체 조치가 적기에 이루어지도록 해당 지사에 촉구(현지조치)	